ДОГОВОР ЗАЙМА № _____

г. _____ «____» _____ 20___ г.

_____, ОГРН/ОГРНИП: _____, ИНН: _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «Займодавец», в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной стороны,

и _____, ОГРН/ОГРНИП: _____, ИНН: _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий Договор займа (далее — «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в размере _____ (_____) рублей (далее — «Сумма займа»), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную Сумму займа и уплатить проценты за пользование ею в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

1.2. Заем считается предоставленным с момента поступления (зачисления) денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

1.3. За пользование Суммой займа Заемщик уплачивает Займодавцу проценты из расчета 15 (Пятнадцать) процентов годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем фактического предоставления Суммы займа, до дня ее фактического возврата Займодавцу включительно. Начисленные проценты уплачиваются Заемщиком: [ежемесячно не позднее ____ числа каждого месяца / единовременно в дату полного возврата Суммы займа].

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУММЫ ЗАЙМА

2.1. Займодавец обязуется перечислить Заемщику Сумму займа в срок не позднее «____» _____ 20___ г. Обязанность Займодавца считается исполненной в момент списания средств с корреспондентского счета банка Займодавца.

2.2. Заемщик обязуется возвратить полученную Сумму займа и уплатить все начисленные проценты в срок до «____» _____ 20___ г. Возврат осуществляется в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет Займодавца.

2.3. Заемщик имеет право возвратить Сумму займа и начисленные проценты досрочно. Проценты рассчитываются за фактический период пользования денежными средствами до дня фактического возврата включительно.

3. ПРАВА ЗАЙМОДАВЦА И ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ЗАЙМА

3.1. Займодавец имеет право в одностороннем внесудебном порядке потребовать от Заемщика досрочного возврата всей Суммы займа и уплаты начисленных процентов в следующих случаях:

— нарушения Заемщиком срока уплаты начисленных процентов более чем на 5 (Пять) рабочих дней;

— возбуждения в отношении Заемщика дела о банкротстве, принятия решения о ликвидации или реорганизации;

— наложения ареста на банковские счета или имущество Заемщика на сумму, превышающую Сумму займа;

— смены единоличного исполнительного органа (генерального директора) либо состава участников Заемщика без предварительного письменного уведомления Займодавца.

3.2. В случаях, предусмотренных п. 3.1 настоящего Договора, Заемщик обязан возвратить всю Сумму займа и начисленные проценты в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Займодавца.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВО)

4.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Заемщика по настоящему Договору поручителем выступает физическое лицо: гр. _____, паспорт гражданина РФ: серия _____ № _____, выдан: _____, зарегистрированный(-ая) по адресу: _____ (далее — «Поручитель»).

4.2. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Займодавцем за исполнение Заемщиком всех обязательств по настоящему Договору, включая возврат основного долга, процентов за пользование займом и возмещение убытков, вызванных неисполнением обязательств Заемщиком.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязаны возместить причиненные реальные подтвержденные убытки.

5.2. По соглашению Сторон договором не устанавливаются штрафные пени и неустойки за нарушение сроков возврата займа. В случае просрочки возврата Суммы займа применяются правила статьи 395 и статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом проценты за пользование займом в размере 15 (Пятнадцать) процентов годовых начисляются до дня фактического возврата долга включительно.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ДОГОВОРНАЯ ПОДСУДНОСТЬ

6.1. Споры разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее вручения адресату.

6.2. В соответствии со статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса РФ Стороны установили договорную подсудность: любые споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Пензенской области (по месту нахождения Займодавца).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента фактического перечисления Займодавцем Суммы займа Заемщику и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны только при составлении в письменной форме и подписании уполномоченными представителями Сторон. Уведомления направляются заказными письмами либо с курьерской доставкой с дублированием на электронную почту Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному экземпляру для Займодавца, Заемщика и Поручителя.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Займодавец:

Наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН/КПП: _____

Юр. адрес: _____

Банк: _____

Р/с: _____

К/с: _____ БИК: _____

Заемщик:

Наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН/КПП: _____

Юр. адрес: _____

Банк: _____

Р/с: _____

К/с: _____ БИК: _____

9. ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Займодавца:

Должность: _____

М.П. *(подпись)* *(расшифровка подписи / ФИО)*

От имени Заемщика:

Должность: _____

М.П. *(подпись)* *(расшифровка подписи / ФИО)*

Поручитель (физическое лицо):

М.П. *(подпись)* *(расшифровка подписи / ФИО)*

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ

Договора займа от «____» _____ 20___ г. № _____

г. _____ **«____» _____ 20___ г.**

_____, ОГРН/ОГРНИП: _____, ИНН: _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «Займодавец», в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с одной стороны,

и _____, ОГРН/ОГРНИП: _____, ИНН: _____, именуемое(-ый) в дальнейшем «Заемщик», в лице _____, действующего(-ей) на основании _____, с другой стороны, руководствуясь пунктом 1 статьи 450, статьями 451, 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о расторжении Договора займа (далее — «Соглашение») о нижеследующем:

1. По взаимному соглашению Сторон расторгнуть Договор займа от «____» _____ 20___ г. № _____ (далее — «Договор») с момента подписания настоящего Соглашения.

2. Взаимные обязательства Сторон, вытекающие из Договора, прекращаются в полном объеме с момента заключения (подписания) настоящего Соглашения.

3. Стороны подтверждают, что обязательства по Договору исполнены в полном объеме и надлежащим образом: основная Сумма займа в размере _____ (_____) рублей и причитающиеся проценты за пользование займом в размере _____ (_____) рублей возвращены Заемщиком и получены Займодавцем в полном объеме. Каких-либо финансовых, имущественных или иных претензий и требований по Договору Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Займодавец:

Наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН/КПП: _____

Юр. адрес: _____

Банк: _____

Р/с: _____

К/с: _____ БИК: _____

Заемщик:

Наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН/КПП: _____

Юр. адрес: _____

Банк: _____

Р/с: _____

К/с: _____ БИК: _____

Подписи Сторон:

От имени Займодавца:

Должность: _____

_____

М.П. *(подпись)* *(расшифровка подписи / ФИО)*

От имени Заемщика:

Должность: _____

_____

М.П. *(подпись)* *(расшифровка подписи / ФИО)*